

[8] 국유재산 대부료 산출 시 개별공시지가 적용 부적정

- 「국유재산법」 제32조(사용료)와 「같은 법 시행령」 제29조(사용요율과 사용료 산출방법)에 따르면 연간 사용료는 해당 재산가액에 요율을 곱한 금액으로 하도록 되어 있고
 - 사용료 산출을 위한 토지의 재산가액은 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)에 따른 개별공시지가⁶⁾로 적용하여야 하므로
 - 국유재산에 대한 대부료 산출 시에는 매년 5월 31일 기준으로 변경되는 개별공시지가를 적용하여야 함
- 그런데, 2016. 6. 1. ~ 8. 25.⁷⁾ 기간 중 대구경북지역본부에서 체결한 대부료 1,000천 원 이상 국유재산 대부계약 실태를 점검한 결과
 - 2016. 5. 31. 결정·공시된 당해 연도 개별공시지가를 적용하여 대부료를 산출하여야 함에도 불구하고
 - [표 9]와 같이 ‘□□□□ ◆◆시 ●●동 △△△’ 소재 국유재산 등 7건의 대부계약에 대해서는 2015년도에 결정·공시된 개별공시지가를 적용하여 대부료를 산출함으로써

△ 신규계약 6건에 대하여는 대부료 4,611천 원을 적게 징수하였고

6) 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조 및 「같은 법 시행령」 제21조에 따라 매년 5월 31일까지 개별공시지가가 결정·공시됨

7) 변동된 개별공시지가 자료를 2016. 8. 25. 공사 전산에 일괄 반영함

△ 갱신계약 1건에 대하여는 320천 원을 적게 징수하는 등 총 7건의 대부계약에 대해 4,931천 원 상당의 대부료를 적게 징수한 사실이 있음

[표 9] 국유재산 대부료 과소 징수 내역

(단위 : 천 원)

구분 (계약일)	피대부자	국유재산소재지	당초 대부료(A)	정당 대부료(B)	차액 (C=B-A)
-------------	------	---------	--------------	--------------	---------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 대구경북지역본부장은 개별공시지가를 잘못 적용하여 국유재산 대부료를 적게 징수한 7건에 대하여 대부료 4,931천 원 상당의 금액을 추가로 징수하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)